

1516850-84.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202531/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26364308 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2202531 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCIO ARAUJO DE SOUZA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516850-84.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516850-84.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202531/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26364308 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2202531 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCIO ARAUJO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

MÁRCIO ARAÚJO DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 26 de julho de 2022, por volta das 14h40, na Avenida Rio Branco, altura do numeral 1042, República, nesta

cidade e Comarca, MÁRCIO ARAÚJO DE SOUZA, qualificado a fl. 08, trazia consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 40 (quarenta) pedras de "crack" contendo cocaína, com peso líquido de 7,7g (sete gramas e sete decigramas), envolvidas em um recipiente plástico; substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04; termos de depoimento às fls. 09/10; termo de interrogatório às fls. 11; boletim de ocorrência às fls. 05/07; auto de exibição e apreensão às fls. 13; laudo de constatação às fls. 20/22; laudo toxicológico às fls. 72/74.

O réu foi regularmente citado à fl. 84 e apresentou defesa prévia às fls. 87/88. Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a alegação da defesa de ilegalidade da abordagem e prisão efetuada pelos guardas municipais.

Nos termos do art. 144, § 8º, da Constituição Federal: "Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". A Guarda Municipal tem por função precípua a proteção patrimonial dos bens municipais.

Por outro lado, ainda que a Guarda Municipal não tenha poder de polícia, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Logo, sendo o guarda municipal um agente público, ao vislumbrar qualquer pessoa em flagrante delito, deverá prendê-la em estrita obediência ao que prevê a norma processual.

Além disso, o art. 3º da Lei Federal 13.022/14 autoriza o patrulhamento preventivo e o uso progressivo da força para cumprimento das funções de sua competência, in verbis: "Art. 3º São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força."

Desta feita, não há que se apontar quaisquer ilegalidades na conduta dos guardas civis municipais.

O réu transitava pela rua, na região da "cracolândia", fazia a troca de algo com alguém e, ao avistar os agentes públicos, demonstrou nervosismo. Tal conduta, deu guarida para que os guardas a abordassem, já que havia indícios de estado flagrantial.

Portanto, perfeitamente legítima a abordagem in casu. Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2.

Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo “ladrão”, “perdi”. Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante. 4. Agravo Regimental improvido. (AgRg no HC 635.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, assim como pelo laudo pericial realizado na substância encontrada em poder do réu.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

O mesmo não se diga com relação à autoria do tráfico.

Em todas as oportunidades em que foi ouvido, perante a autoridade policial, quanto em juízo, o acusado negou a traficância, asseverando que a droga lhe pertencia e se destinava ao seu próprio consumo.

Sua versão encontra respaldo nas demais provas colhidas nos autos.

Os guardas municipais que realizaram a abordagem do réu, ao prestarem depoimento, esclareceram que, na data dos fatos, quando em patrulhamento pela região central da cidade, onde transitam muitos usuários e traficantes, quando avistaram o denunciado e decidiram abordá-lo porque observaram certo nervosismo. Também o avistaram fazendo a troca de algo com alguém. Não conseguiram identificar o que seria, mas, em revista pessoal, encontraram 40 pedras de crack com ele.

Desse modo, encontra-se incontroversa a apreensão do entorpecente, seja pelo respectivo auto, acostado aos autos às fls. 13, seja pela própria confirmação do acusado.

Não obstante, a apreensão da droga por si só não é suficiente para comprovar sua comercialização, na forma aduzida na exordial acusatória.

Ponderemos que ele foi surpreendido fazendo a troca de objetos com alguém, podendo ser a venda ou a compra de entorpecentes. Na sua posse, foram apreendidas apenas as substâncias, não havia dinheiro, nem qualquer outro petrecho indicativo da traficância (anotações, dinheiro trocado, embalagens etc). O local é frequentado tanto por traficantes quanto por usuários de entorpecentes e no momento da diligência havia muitos usuários caminhando por ali, conforme informado pelos próprios guardas municipais, de modo que não é possível afirmar com segurança, que MÁRCIO estivesse mesmo exercendo a mercancia das drogas.

Assim, a narrativa do acusado, de que havia adquirido as drogas para o seu consumo é possível, pois, como se sabe, a região da abordagem é notoriamente conhecida pela larga venda de entorpecente, mas também pelo intenso fluxo de usuários compradores. Neste passo, se é possível que MÁRCIO estivesse no local comercializando as pedras de crack, também é possível que as tenha adquirido para o seu consumo e, diante da dúvida, a desclassificação de sua conduta é medida de rigor.

Note-se que, ao contrário do afirmado pelo órgão ministerial, a quantidade da substância entorpecente apreendida com o réu - 40 pedras de crack - não é suficientemente grande a ponto de, por si só, traduzir a certeza de que a destinação era o tráfico. Tal fato, aliado à não apreensão de qualquer outro petrecho indicativo da traficância (anotações, dinheiro trocado, embalagens etc), torna crível a narrativa do acusado de que é usuário e possuía as pedras para

consumo próprio.

Nesta ótica:

"TJSP - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 - Desclassificado para o artigo 28, da mesma lei. Recurso do "Parquet" - Pleiteia a condenação nos termos da denúncia - INADMISSIBILIDADE - DÚVIDAS SOBRE O DESTINO COMERCIAL DA DROGA - DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. Inexistindo prova segura de que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao comércio ilícito, e restando demonstrada, pela prova oral colhida, pela pequena quantidade de drogas apreendidas e pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que as drogas seriam para consumo próprio, imperiosa a manutenção da desclassificação de tráfico para uso de drogas. Recurso da Defesa - Pugna pela absolvição - IMPOSSIBILIDADE - Restou provado que a droga pertencia ao Apelante/apelado. Conduta que configura o delito de porte de entorpecente. Recurso Ministerial e da Defesa impróvidos." (TJ-SP - APL: 00080254120138260068 SP 0008025-41.2013.8.26.0068, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 03/06/2015, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2015)

Desse modo, porque o ânimo de traficar não restou claro, impõe-se a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

O réu tem Maus antecedentes e é reincidente, razão pela qual fixo a pena de 10 meses de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em juízo, e o faço para declarar MÁRCIO ARAÚJO DE SOUZA incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O ao cumprimento da pena de 10 (dez) meses de prestação de serviços à comunidade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome dos sentenciados no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo V, itens 30 e seguintes das NSCGJ).

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TER (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA